P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALI WERDIO als DOYOK bin TAMBUN**
2. Tempat lahir : Kuala Kurun
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 6 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT 001 RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Sangkurun RT 001 RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/II/2024/Res Narkoba tanggal 29 Februari 2024 dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10.a/III/2024/Res Narkoba tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/10/III/2024/Res Narkoba tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-10/O.2.22.3/Enz.1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 30/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Nomor 44/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 29 Mei 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-224/O.2.22.3/Enz.2/07/2024 tanggal 2 Juli 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 72-I/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024;

7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 72-II/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 62/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram*;
- 1 (satu) bundel plastic klip;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kotak headset warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A52s warna hitam dengan No. Sim Card : 085248264427 dengan nomor IMEI I: 356008730851006 IMEI II: 356152970851001;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/KKN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN**, pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah saksi HENDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dirumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib,** Terdakwa bersama Sdr. ANTO (masuk dalam DPO) mendatangi Sdr. YONI (masuk dalam DPO) di tempat tinggal Sdr. YONI didaerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. ANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib** Terdakwa menghubungi saksi HENDRI dan menyampaikan narkotika sudah ada, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan narkotika kerumah saksi HENDRI yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dirumah saksi HENDRI Terdakwa bersama saksi HENDRI menimbang narkotika sebanyak 2 (dua) gram sesuai pesanan dari saksi HENDRI dan Terdakwa kemudian menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi HENDRI baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sisanya akan dibayarkan setelah narkotika terjual habis. Terdakwa kemudian pulang.

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penjualan narkotika pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 kepada Sdr. OCOK (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOKO (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. MANJO (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. HERI (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TACIN (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada seorang supir truck CPO sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua gram) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta kepada beberapa orang yang sudah tidak diingat Terdakwa sehingga mendapatkan total uang penjualan narkotika sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib** saksi HENDRI bersama saksi KURNIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di rumahnya di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bermain game playstasion. Tidak lama kemudian datang saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas masuk dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN atas adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN dengan disaksikan saksi CINGKONG dan saksi PRIANTO.
- Bahwa pada penggeledahan Terdakwa didapatkan barang bukti pada Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna hitam, 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Selanjutnya pada penggeledahan saksi HENDRI ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertulisan FF1976, 1 (satu) buahtas selempang warna biru, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya pada penggeledahan saksi KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN mengaku atas narkotika yang ditemukan merupakan narkotika jenis shabu dengan kepemilikan masing-masing dan atas barang bukti lainnya memiliki keterkaitan dengan penjualan narkotika yang dilakukan, serta uang tunai yang ditemukan pada masing-masing Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN, ketiganya mengaku atas narkotika yang dikuasai tersebut awalnya Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. YONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi HENDRI kemudian menjual narkotika yang didapatkan dari Terdakwa tersebut kepada saksi KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang.
- Bahwa atas narkotika yang didapatkan dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0132 tanggal 05

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0127 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2596) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 12 (dua belas) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN**, pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib,** Terdakwa bersama Sdr. ANTO (masuk dalam DPO) mendatangi Sdr. YONI (masuk dalam DPO) di tempat tinggal Sdr. YONI didaerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. ANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024** saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dirumah tempat tinggal Sdr. M.ALI (Terdakwa) sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setibanya dirumah Terdakwa tersebut saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mengamankanTerdawa beserta saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN dengan disaksikan saksi CINGKONG dan saksi PRIANTO.

- Bahwa pada penggeledahan Terdakwa didapatkan barang bukti pada Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Selanjutnya pada penggeledahan saksi HENDRI ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertulisan FF1976, 1 (satu) buahtas selempang warna biru, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya pada penggeledahan saksi KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN mengaku atas narkotika yang ditemukan merupakan narkotika jenis shabu dengan kepemilikan masing-masing dan atas barang bukti lainnya memiliki keterkaitan dengan transaksi narkotika yang dikuasai.
- Bahwa Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi KURNIAWAN, ketiganya mengaku atas narkotika yang dikuasai tersebut awalnya Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. YONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi HENDRI kemudian menjual narkotika yang didapatkan dari Terdakwa tersebut kepada saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang.

- Bahwa atas narkotika yang didapatkan dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0132 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0127 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2596) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Trisakti bin Tirtanadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula peristiwa penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB mereka melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mengamankan Terdakwa, saksi Hendri Suseno dan saksi Kurniawan;
- Bahwa kemudian salah seorang dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setempat yaitu saksi Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu saudara Prianto untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari saudara Yoni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa selain dipergunakan sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Hendri Suseno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada saudara Ocok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Koko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada kepada saudara Manjo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Heri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Tacin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa telah lama terlibat dalam kegiatan transaksi narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metafetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Gustianor bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula peristiwa penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB mereka melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mengamankan Terdakwa, saksi Hendri Suseno dan saksi Kurniawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian salah seorang dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu saksi Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu saudara Prianto untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari saudara Yoni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa selain dipergunakan sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Hendri Suseno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada saudara Ocok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Koko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada kepada saudara Manjo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Heri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Tacin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat namanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah lama terlibat dalam kegiatan transaksi narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metafetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Cingkong Nias als Bapak Nopa bin Nias**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan memintanya untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat sampai di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa, saksi Hendri Suseno dan saksi Kurniawan.
- Bahwa kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan warga setempat yaitu saudara Priatno;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Hendri Suseno als Bapak Viona bin Dwi Haryono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa, Saksi, dan saksi Kurniawan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi bersama saksi Kurniawan berada di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari saudara Yoni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun baru saya bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT003, RW002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa bersama Saksi menimbang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menjualnya kepada Saksi dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual habis, selanjutnya Terdakwa kemudian pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian disaksikan juga oleh saksi Cingkong Nias selaku Setua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Kurniawan als Iwan bin Ejo B. Usup**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa, Saksi, dan saksi Hendri Suseno pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi bersama saksi Hendri Suseno berada di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutanya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari saudara Yoni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian disaksikan juga oleh saksi Cingkong Nias selaku Setua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20/11144.00/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0132 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0127.K berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa, saksi Hendri Suseno, dan saksi Kurniawan sehubungan dengan dugaan tindak pindana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Hendri Suseno dan saksi Kurniawan berada di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut yakni pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Anto mendatangi saudara Yoni di tempat tinggal saudara Yoni di daerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri,
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Hendri Suseno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada saudara Ocok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Koko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada kepada saudara Manjo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Heri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Tacin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut saya gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket sabu-sabu kepada saksi Hendri Suseno yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Hendri Suseno dan menyampaikan Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Hendri Suseno yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT003, RW002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Hendri Suseno, Terdakwa bersama saksi Hendri Suseno menimbang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Hendri Suseno baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual habis setelah itu Terdakwa kemudian pulang;

- Bahwa sebelum menjual paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Hendri Suseno, Terdakwa dihubungi oleh saksi Hendri Suseno melalui telepon selular dan bertanya perihal ketersediaan paket sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam jual-beli paket sabu-sabu, namun setelah itu terhenti;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan paket sabu-sabu dari saudara Yoni;
- Bahwa tujuan Terdakwa terlibat dalam jual-beli paket sabu-sabu yaitu untuk digunakan sendiri, sambil juga kemudian dijual kepada orang lain, dimana hasil keuntungannya Terdakwa gunakan untuk mencukupi nafkah isteri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

2. 1 (satu) bundel plastik;

3. 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;

4. 1 (satu) kotak headset warna hitam;

5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52s warna hitam dengan No. Sim Card: 085248264427, dengan Nomor IMEI I: 356008730851006 dan Nomor IMEI II: 356152970851001;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 29 Februari 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Trisakti, saksi Gustianor bersama-sama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 16.00 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah yang berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut ditemukan Terdakwa, saksi Hendri Suseno, dan saksi Kurniawan yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian salah seorang dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu saksi Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu saudara Prianto untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak *headset* warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa barang-barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip sabu-sabu, 1 (satu) kotak *headset* warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari saudara Yoni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri serta sebagiannya akan Terdakwa edarkan kembali. Beberapa paket sabu-sabu telah berhasil diedarkan oleh Terdakwa kepada kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Hendri Suseno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada saudara Ocok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Koko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada kepada saudara Manjo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Heri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Tacin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20/11144.00/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0132 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0127.K berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Ali Werdio als Doyok bin Tambun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-12/KKN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Muhamad Ali Werdio als Doyok bin Tambun telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhamad Ali Werdio als Doyok bin Tambun adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Bayu Trisakti, saksi Gustianor, dan anggota kepolisiann lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hendri Suseno, dan saksi Kurniawan di rumah Terdakwa yang terletak pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada awalnya hari Kamis tanggal tanggal 29 Februari 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Trisakti, saksi Gustianor bersama-sama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 16.00 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah yang berada pada Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat penggerebekan tersebut ditemukan Terdakwa, saksi Hendri Suseno, dan saksi Kurniawan yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian salah seorang dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu saksi Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu saudara Prianto untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut. Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak *headset* warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), barang-barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip sabu-sabu, 1 (satu) kotak *headset* warna hitam, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa paket kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0132 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20/11144.00/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Anto mendatangi saudara Yoni di tempat tinggal saudara Yoni di daerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Hendri Suseno dan menyampaikan paket narkotika sudah ada, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan paket narkotika tersebut ke rumah saksi Hendri Suseno yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT003, RW002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah saksi Hendri Suseno, Terdakwa bersama saksi Hendri Suseno menimbang paket narkotika tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi Hendri Suseno dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Hendri Suseno baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah paket narkotika tersebut terjual habis, selanjutnya Terdakwa kemudian pulang. Selain itu Terdakwa juga telah menjual paket narkotika kepada beberapa orang lainnya yakni kepada saudara Ocok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Koko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada kepada saudara Manjo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Heri sebanyak 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Tacin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip narkotika dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) kotak headset warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit *sim card* dengan nomor 085248264427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam dengan Nomor IMEI I: 356008730851006 dan Nomor IMEI II: 356152970851001 uang berupa 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ali Werdio als Doyok bin Tambun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat bersih 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bundel plastik;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kotak headset warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085248264427;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A52s warna hitam dengan dengan Nomor IMEI I: 356008730851006 dan Nomor IMEI II: 356152970851001;
- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S. H., M.H.	Fransiskus Sinurat, S.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)